

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2421/2537

นาง มลิ หรือลิ นาคพลี
นาย วิชา นก ร เกตุรางกูร

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.วิ.พ. มาตรา 61, มาตรา 225, มาตรา 249

ทนายผู้คัดค้านยื่นใบแต่งทนายความลงชื่อผู้คัดค้านเป็นผู้แต่งทนายพร้อมกับยื่นคำคัดค้านไม่ปรากฏว่า ผู้ร้องได้คัดค้านว่าผู้คัดค้านไม่ได้ลงลายมือชื่อแต่งตั้งทนายความโดยชอบและขอให้ศาลมีคำสั่งไต่สวนแต่อย่างไร แต่กลับยินยอมให้มีการดำเนินกระบวนการพิจารณาโดยตลอดจนศาลชั้นต้นพิพากษาคดี ผู้ร้องจึงยกขึ้นคัดค้านในชั้นอุทธรณ์ไม่ได้

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งว่าที่ดินโฉนดเลขที่ 3446เลขที่ดิน 331 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องโดยการครอบครองปรปักษ์

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่าที่ดินตามคำร้องเป็นของผู้คัดค้าน

ศาลชั้นต้นพิพากษายกคำร้องขอ

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2531 นายเสริมศักดิ์ เทพาคำกับนายจักรกฤษณ์ ไชยวัฒน์ ซึ่งเป็นทนายความได้ยื่นใบแต่งตั้งทนายความลงชื่อนายวิชานกร เกตุรางกูร ผู้คัดค้านผู้แต่งทนายในคดีพร้อมกับยื่นคำคัดค้านและฟ้องแย้งมาในวันเดียวกันไม่ปรากฏว่าผู้ร้องได้คัดค้านว่า นายวิชานกรผู้คัดค้านไม่ได้ลงลายมือชื่อแต่งตั้งทนายความโดยชอบและขอให้ศาลมีคำสั่งไต่สวนแต่อย่างไร แต่กลับยินยอมให้มีการดำเนินกระบวนการพิจารณาโดยตลอดจนศาลชั้นต้นพิพากษาเช่นนี้ ผู้ร้องจะมาโต้แย้งในชั้นอุทธรณ์และฎีกาตามลำดับว่าผู้คัดค้านไม่ได้แต่งตั้งทนายความให้ดำเนินคดีแทนโดยชอบนั้นไม่ได้เพราะเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ร้องไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้น

พิพากษายืน

(อากาศ บำรุงชีพ-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-ปราโมทย์ บุญนาค)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ